

Số: 3917/BTP-BTTP

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2025

V/v hợp nhất TCXH-NN của công
chứng viên, luật sư khi thực hiện hợp
nhất địa giới hành chính

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Ngày 09/4/2025, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1866/BTP-PLHSHC gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có nội dung hướng dẫn việc sáp nhập, hợp nhất các Đoàn Luật sư.

Để kịp thời ổn định sắp xếp các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên, luật sư sau khi hợp nhất tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm thực hiện một số nội dung:

1. Đối với việc hợp nhất các Hội công chứng viên

Căn cứ quy định của Luật Công chứng năm 2024, Điều lệ Hiệp hội công chứng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1178/QĐ-BTP ngày 28/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các Hội Công chứng viên địa phương phối hợp xây dựng Đề án hợp nhất để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố quyết định hợp nhất Hội Công chứng viên đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thông suốt, liên tục, không gián đoạn, không bỏ sót nhiệm vụ.

Việc hợp nhất Hội công chứng viên thực hiện theo Hướng dẫn số 31-HD/BTCTW ngày 23/4/2025 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thành lập tổ chức đảng tương ứng các đơn vị hành chính ở địa phương và sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, đoàn thể cấp tỉnh, cấp xã; Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Công văn số 1911/BNV-TCPCP ngày 29/4/2025 của Bộ Nội vụ về một số nội dung liên quan đến tổ chức, hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và hướng dẫn khác của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

2. Đối với việc hợp nhất các Đoàn Luật sư

Căn cứ quy định của Luật Luật sư năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012), Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 19/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các Đoàn Luật sư phối hợp xây dựng Đề án hợp nhất để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố quyết định hợp nhất Đoàn Luật sư đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thông suốt, liên tục, không gián đoạn, không bỏ sót nhiệm vụ.

Việc hợp nhất Đoàn Luật sư thực hiện theo Hướng dẫn số 31- HD/BTCTW ngày 23/4/2025 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thành lập tổ chức đảng tương ứng các đơn vị hành chính ở địa phương và sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, đoàn thể cấp tỉnh, cấp xã; Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Công văn số 1911/BNV-TCPCP ngày 29/4/2025 của Bộ Nội vụ; Công văn số 1018/MTTQ-BTT ngày 13/6/2025 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai thực hiện sắp xếp Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội và hướng dẫn khác của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Đoàn Luật sư, Hội Công chứng viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hiệp hội công chứng viên Việt Nam phản ánh khó khăn, vướng mắc (nếu có) để được hướng dẫn theo đúng thẩm quyền.

Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
- Hiệp hội công chứng viên Việt Nam;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Hội Công chứng viên các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Cục BTTP.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Mai Lương Khôi

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BTP-BTTP
V/v đề nghị hướng dẫn hợp nhất
Đoàn Luật sư khi thực hiện hợp nhất
địa giới hành chính

Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2025

Kính gửi: Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Ngày 12 tháng 6 năm 2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, theo đó, sẽ có 23 tỉnh, thành phố được hình thành sau sắp xếp trên cơ sở hợp nhất các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do vậy, các Đoàn Luật sư cũng cần được hợp nhất theo quy định của Luật Luật sư và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Để tạo thuận lợi cho các Đoàn Luật sư khi thực hiện hợp nhất, Bộ Tư pháp đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật về luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và quy định khác liên quan có văn bản hướng dẫn các Đoàn Luật sư thực hiện hợp nhất theo thẩm quyền để đảm bảo Đoàn Luật sư thực hiện nhiệm vụ thông suốt, liên tục, không gián đoạn, không bỏ sót nhiệm vụ.

Bộ Tư pháp đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam quan tâm hướng dẫn.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố;
- Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Cục BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Mai Lương Khôi

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BTP-BTTP

Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2025

V/v đề nghị hướng dẫn hợp nhất
Hội Công chứng khi thực hiện hợp nhất
địa giới hành chính

Kính gửi: Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam

Ngày 12 tháng 6 năm 2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, theo đó, sẽ có 23 tỉnh, thành phố được hình thành sau sắp xếp trên cơ sở hợp nhất các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do vậy, các Hội Công chứng viên cũng cần được hợp nhất theo quy định của Luật Công chứng và Điều lệ Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam.

Để tạo thuận lợi cho các Hội Công chứng viên khi thực hiện hợp nhất, Bộ Tư pháp đề nghị Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật công chứng, Điều lệ Hiệp hội Công chứng viên và quy định khác liên quan có văn bản hướng dẫn các Hội Công chứng viên thực hiện hợp nhất theo thẩm quyền để đảm bảo Hội Công chứng viên thực hiện nhiệm vụ thông suốt, liên tục, không gián đoạn, không bỏ sót nhiệm vụ.

Bộ Tư pháp đề nghị Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam quan tâm hướng dẫn.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố;
- Hội Công chứng viên các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Cục BTTP.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Mai Lương Khôi